



**Guardia di Finanza
GRUPPO CIVITAVECCHIA**

Nucleo Operativo – 1^a Squadra Operativa Stanziale

C.so Centocelle n. 3 – Civitavecchia – tel.0766/679102

e-mail: RM229.protocollo@gdf.it PEC: RM2290000p@pec.gdf.it

Nr. ____/2019

VERBALE DI CONTESTAZIONE

DATA e LOCALITA'

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 18:00, presso gli Uffici del Reparto in intestazione, siti a **Civitavecchia (RM), in Corso Centocelle n. 3**, i sottoscritti **grado, cognome e nome**, verbalizzavano quanto accertato alle ore 15:50 in data odierna in località **Porto di Civitavecchia – Molo Crocieristico 12**, ovvero che il:

TRASGRESSORE

ROSSI Mario, nato il 31/03/1981 a Civitavecchia (RM) e residente in Via Centocelle n. 03 identificato a mezzo del documento tipo _____ nr _____ rilasciato il _____ dal _____.

VEICOLO

Tipo di veicolo Mercedes Benz Sprinter, targa AB123CD, telaio ABC1234567D890123, massa a p.c. ===

PROPRIETARIO O SOLIDALE

ROSSI Mario, nato il 31/03/1981 a Civitavecchia (RM), residente in Via Centocelle n. 03 identificato a mezzo del documento tipo _____ nr _____ rilasciato il _____ dal _____.

VIOLAZIONE

Il predetto veniva sorpreso mentre effettuava trasporto di persone con finalità commerciale, utilizzando il veicolo sopra indicato non immatricolato/adibito a servizio di noleggio con conducente e privo della prescritta autorizzazione per l'esercizio del servizio. Nella circostanza:

- veniva accertato il procacciamento diretto, attivo e non previamente prenotato di clientela all'interno dell'area portuale ad accesso regolamentato (terminal crociere RCT), accessibile previo controllo e autorizzazione in assenza di preventiva prenotazione del servizio e di qualsiasi titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
- veniva accertato il servizio svolto in favore di terzi non riconducibile a rapporti personali o di cortesia, i passeggeri, le cui generalità e dichiarazioni sono riportate nei separati verbali di operazioni compiute, hanno dichiarato di aver corrisposto un compenso per il servizio pari ad euro _____ pagando in/con _____, indicando modalità di prenotazione, luogo di prelievo e destinazione,
- il veicolo risultava immatricolato per uso diverso dal servizio NCC, come da carta di circolazione / D.U. e banche dati disponibili;
- il conducente non esibiva alcuna autorizzazione valida per l'esercizio del servizio NCC.
- la fattispecie integra l'illecito di cui all'art. 85, comma 4, C.d.S

Dagli accertamenti eseguiti non risultavano precedenti definitivi utili ai fini dell'aggravante della seconda violazione nel triennio. Considerata la natura commerciale del servizio abusivo, l'assenza del titolo abilitativo e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca ai sensi dell'art. 213 C.d.S., come da separato verbale, con affidamento in custodia secondo legge.

Alla luce di quanto sopra, il trasgressore si rende responsabile della violazione di cui all'art. 85, comma 4, del Codice della Strada.

La violazione non comporta decurtazione di punti dalla patente di guida.

DICHIARAZIONE

Il trasgressore dichiara: ".....".

MODALITA' DI ESTINZIONE

Ai sensi dell'art. 85, comma 4, C.d.S., non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Il presente atto sarà trasmesso alla Prefettura competente per la determinazione della sanzione pecuniaria e dei provvedimenti accessori

RICORSO AL PREFETTO/GIUDICE DI PACE

Ricorso ammesso: al Prefetto entro 60 giorni ovvero al Giudice di Pace competente entro 30 giorni, nei termini e modi di legge.

SANZIONE ACCESSORIA (art.210 e ss.)

Il predetto veicolo è stato sottoposto a: ☒ sequestro amministrativo/penale per confisca; ☐ Fermo amministrativo

La suddetta violazione comporta altresì: ☒ sospensione della patente di guida; ☐ sospensione della carta di circolazione;

I verbalizzanti dichiarano di aver ritirato al suddetto trasgressore: ☒ la patente di guida n _____; ☐ la carta di circolazione n _____.

Ai sensi dell'art 399 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, il conducente è autorizzato a proseguire il viaggio fino alla località _____

Fatto, letto e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE